

Parlamentul Romaniei

Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

Publicat in MOF nr. 267 - 29/10/1996

Repub

Text actualizat la data de 26.12.2013. Actul include modificarile din urmatoarele acte:

- O.U.

Pus in aplicare prin:

- Regu

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare desfasurate in scopuri exclusiv pasnice, astfel incat sa se indeplineasca cerintele de securitate nucleara, de protectie a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului, a populatiei si a proprietatii, cu riscuri minime in conformitate cu reglementarile si cu respectarea obligatiilor ce decurg din acordurile si conventiile la care Romania este parte.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplica urmatoarelor activitati si surse:

a) cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, constructia, montajul, punerea in functiune, functionarea de proba, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea sau inchiderea, importul, exportul si transferul intracomunitar al instalatiilor nucleare, inclusiv al celor de gospodarie a combustibilului nuclear uzat;

(Litera

b) proiectarea, detinerea, amplasarea, constructia-montajul, punerea in functiune, functionarea, conservarea si dezafectarea instalatiilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu si a instalatiilor de gospodarie a deseurilor de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;

c) producerea, amplasarea si constructia, furnizarea, inchirierea, transferul, manipularea, detinerea, prelucrarea, utilizarea, tratarea, conditionarea, depozitarea intermediara sau definitiva, dezafectarea sau inchiderea, transportul, tranzitul, importul, exportul si transferul intracomunitar al instalatiilor radiologice, materialelor radioactive si nucleare, inclusiv al deseurilor radioactive;

(Litera

d) producerea, furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric si a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate in acest scop;

e) producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, detinerea, exportul, importul si transferul intracomunitar al materialelor, dispozitivelor si echipamentelor prevazute in anexa nr. 1;

(Litera

f) detinerea, transferul, importul, exportul si transferul intracomunitar al informatiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, prevazute in anexa nr. 1.

(Litera

g) realizarea produselor si serviciilor destinate instalatiilor nucleare;

h) real
ionizar

Art. 3. - Termenii si expresiile folosite in cuprinsul legii sunt definite in anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 4. - (1) Autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute in prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, coordonata de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Re
contin

(Alineatul (2¹) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 378/2013 incepand cu 26.12.2013.)

(2²) I
pentru
teritori

(3) Abrogat prin litera e) din Ordonanta de urgenta nr. 1/2010 incepand cu 27.01.2010.

(4) Tax

Art. 5. - (1) Comisia este abilitata sa emita reglementari pentru detalierea cerintelor generale de securitate nucleara, de protectie impotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calitatii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protectie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat, de interventie in caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare si control, realizare a produselor si serviciilor destinate instalatiilor nucleare, precum si orice alte reglementari necesare activitatii de autorizare si control in domeniul nuclear.

(Alinea

(2) Comisia elaboreaza strategia si politica de reglementare, autorizare si control in domeniul securitatii, protectia impotriva radiatiilor nucleare, control al neproliferarii armelor nucleare, protectia fizica a materialelor si instalatiilor nucleare, transportului materialelor radioactive si securitatii nucleare a gestionarii deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat, ca parte a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(Alinea

(3) Comisia poate emite si reglementari, cu consultarea ministerelor si a altor factori interesati, potrivit responsabilitatilor specifice acestora.

(4) Fac
prevec

Art. 6. - Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, detinerea sau detonarea unei arme nucleare ori a oricarui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul Romaniei.

Art. 7. - (1) Importul, exportul si transferul intracomunitar in/din Romania al deseurilor radioactive si al combustibilului nuclear uzat sunt interzise.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), in conditiile prevazute de prezenta lege, sunt permise:

a) imp
produc

CAPITOLUL II

Regimul de autorizare

SECTIUNEA 1

Autoriz

Art. 8. - (1) Activitatile si sursele prevazute la art. 2 necesita autorizatie eliberata de Comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifice fiecarui gen de activitate sau surse, in conformitate cu reglementarile emise de Comisie potrivit prevederilor art. 5.

(1^1) S

c) activitatile de transfer intracomunitar al instalatiilor radiologice si materialelor radioactive, altele decat activitatile de transfer intracomunitar al deseurilor radioactive, al combustibilului nuclear proaspat si uzat si al celorlalte tipuri de materiale nucleare.

(Alinea

(2) Autorizatia se elibereaza persoanelor juridice, la cererea acestora, daca fac dovada ca respecta prevederile prezentei legi.

(3) Au
lege.

Art. 9. - (1) Titularul autorizatiei prevazute la art. 8 va utiliza in activitatile prevazute la art. 2 lit. a)-c) numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activitati.

(2) Per

(3) Permisul de exercitare se elibereaza, in baza unei evaluari si examinari, de catre Comisie sau de catre titularul de autorizatie, numai pentru personalul propriu.

(4) O c

Art. 10. - (1) Autorizatia si permisul de exercitare se elibereaza pe o perioada determinata prin reglementari.

(2) In a
calitate

Art. 11. - Autorizatiile prevazute la art. 8 se suspenda sau se retrag, in parte ori in intregime, de catre emitent in cazurile in care titularul nu respecta prevederile prezentei legi, reglementarile specifice sau limitele si conditiile prevazute in autorizatie.

Art. 12. - Permisul de exercitare prevazut la art. 9 se suspenda sau se retrage de catre emitent in cazurile in care titularul nu respecta reglementarile specifice sau isi pierde capacitatea juridica.

Art. 13. - (1) Comisia poate completa, revizui sau modifica, motivat, limitele si conditiile specificate in autorizatiile sau permisele de exercitare.

Art. 14. - Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac in conditiile prevazute la art. 8-10 si la art. 13.

Art. 15. - (1) Retragerea, in mod exceptional, a autorizatiei prevazute la art. 8 indreptateste pe titularul autorizatiei la primirea unei compensatii din partea autoritatii care a dispus retragerea.

(2) Aut

SECTIUNEA a 2-a

Condit

Art. 18. - (1) Autorizatiile prevazute la art. 8 se elibereaza numai daca solicitantul autorizatiei indeplineste urmatoarele conditii:

a) este

g) constituie o asigurare sau orice alta garantie financiara care sa-i acopere raspunderea pentru daune nucleare;

h) rasp

Art. 19. - (1) Combustibilul nuclear poate fi detinut numai de persoane juridice. Se interzice detinerea combustibilului nuclear fara a poseda autorizatia de detinere.

(2) Co

Art. 20. - Transportul combustibilului nuclear se efectueaza numai de catre meciuri si agenti autorizati.

Art. 21. - Utilizarea mijloacelor de transport amenajate special pentru transportul combustibilului nuclear este permisa numai atunci cand carausul este autorizat.

Art. 22. - Autorizatia de import, export sau tranzit se elibereaza cu respectarea tuturor garantiilor internationale si a legilor in vigoare.

Art. 23. - Producerea, furnizarea, importul sau transferul intracomunitar al echipamentelor si dispozitivelor necesita autorizatie de produs.

Art. 24. - Este obligatorie autorizarea sistemelor de management al calitatii in domeniul nuclear.

CAPITOLUL III

Obligatiile titularului autorizatiei si ale altor persoane fizice sau juridice

Art. 25. - (1) Titularul autorizatiei eliberate potrivit art. 8 are obligatia si raspunderea de a lua toate masurile necesare pentru asigurarea si mentinerea securitatii nucleare, radioprotectiei, protectiei fizice si planurilor de interventie.

(2) Ra

Art. 26. - Titularul autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati nucleare care genereaza deseuri radioactive este obligat sa raspunda de gospodarirea si depozitarea acestora.

Art. 27. - Titularul autorizatiei este obligat sa elaboreze un program de pregatire a dezafectarii.

Art. 28. - Expirarea sau retragerea autorizatiei nu exonereaza pe titular de obligatiile de securitate.

Art. 29. - Persoanele fizice si juridice au obligatia sa verifice concentratia de materiale radioactive (radon, uraniu, toriu).

CAPITOLUL IV

Regimul de control

Art. 30. - (1) Controlul preventiv, operativ-curent si ulterior al respectarii prezentei legi se efectueaza de catre reprezentantii Comisiei (CNCAN), anume imputerniciti.

(2) In

Art. 31. - (1) Reprezentantii Comisiei au dreptul de acces la orice loc supus controlului, de a efectua masuratori, preleva probe si solicita informatii tehnice si contractuale.

Art. 32. - Reprezentantii Comisiei au obligatia sa respecte conditiile de autorizare si sa incheie procese-verbale de control.

Art. 33. - Persoanele supuse controlului au obligatia sa permita indeplinirea in bune conditii a inspectiei.

Art. 34. - In caz de nesupunere la control, Comisia poate cere interventia Inspectoratului General al Politiei Romane.

CAPITOLUL V

Atributii si raspunderi

Art. 35. - Comisia (CNCAN) exercita atributiile principale de reglementare, autorizare, inspectie, control, coordonare a garantiilor si cooperare internationala (AIEA, EURATOM).

Art. 36. - Regimul de autorizare al instalatiilor sub presiune se stabileste prin prescriptii ISCIR cu avizul CNCAN.

Art. 37. - Autoritatea centrala pentru protectia mediului organizeaza retea de supraveghere a radioactivitatii mediului.

Art. 38. - Ministerul Sanatatii Publice autorizeaza utilizarea medicala a radiatiilor si produselor iradiate.

Art. 39. - Ministerul Sanatatii Publice supravegheaza starea de sanatate a personalului expus profesional.

Art. 40. - Coordonarea pregatirilor de interventie in caz de accident nuclear se asigura de catre IGSU si Ministerul Afacerilor Interne in colaborare cu CNCAN.

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

Art. 43. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala, penala sau civila.

Art. 44. - Efectuarea neautorizata de activitati nucleare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 10 ani.

Art. 45. - Scoaterea neautorizata din functiune a echipamentelor de supraveghere se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 46. - Dezvoltarea, fabricarea sau detonarea neautorizata a armelor nucleare se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 25 de ani sau detentiune pe viata.

Art. 47. - Actele de terorism in domeniul nuclear se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani.

Art. 48-52. - Contraventiile si amenzile contraventionale aplicabile (de la 100 lei la 20.000 lei).

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 53-60. - Dispozitii finale privind intrarea in vigoare (la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial), abrogarea Legii 61/1974 si Legii 6/1982.

ANEXA Nr. 1 - Lista materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru

proliferarea armelor nucleare.

ANEXA Nr. 2 - Definitiiile termenilor utilizati in lege (accident nuclear, activitate nucleara, autorizatie, combustibil nuclear, deseuri radioactive, instalatie nucleara, radioprotectie, etc.).

ANEXA Nr. 3 - Organele de control al activitatilor nucleare (CNCAN, Ministerul Sanatatii, Garda de Mediu, ISCIR, IGSU, Politia Romana, Vama).

ANEXA Nr. 4 - Lista unitatilor fara personalitate juridica ce pot fi autorizate (cabinete medicale, unitati de cercetare).